DISPOSICIÓN ESPECÍFICA DCA-AAS-002
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

Dirección Corporativa de Administración
Subdirección de Contratación y Servicios
Coordinación de Administración y Servicios

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

Índice

1. OBJETIVO 2

2. DEFINICIONES 2

3. PRINCIPIOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2

4. TIPOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2

4.I. EVALUACIÓN POR COSTO-BENEFICIO 3

a) Costo de mantenimiento o reparación; 3

b) Costo total desde que se adquieren los bienes hasta que se desechan, considerando, entre otros aspectos, la capacidad de producción, el tiempo de vida útil, o el uso de energía; .. 4

c) Calidad y utilidad; 4

d) Costo de operación; 4

e) Eficiencia o rendimiento del bien o servicio; 5

f) Tipo de tecnología utilizada y el desarrollo de conocimientos especializados de gestión, científicos u operacionales del propio bien; 5

g) Sus características funcionales; 5

h) Otros elementos vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, capacidades o eficiencias. 6

4.II. EVALUACIÓN POR PUNTOS 6

4.III. EVALUACIÓN POR PRECIO 8

TRANSITORIOS 8

Comisión Federal de Electricidad®

La Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en la disposición 44 "Criterios de evaluación de las Ofertas", de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad (Disposiciones Generales), emite la siguiente:

Disposición Específica DCA-AAS-002.- Aplicación de criterios de evaluación de ofertas en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

1. Objetivo

Esta Disposición Específica establece la normatividad que regula la aplicación de los criterios de evaluación previstos en la Disposición 44 de las Disposiciones Generales, en la contratación de los bienes y de servicios conforme a lo establecido en la Disposición 2, fracciones I y II del mismo ordenamiento.

2. Definiciones

Para efectos de esta Disposición Específica, resultarán aplicables las definiciones previstas en la Disposición 4, de las Disposiciones Generales.

3. Principios de los Criterios de Evaluación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá establecer de manera clara y precisa en el Pliego de Requisitos, con base en criterios objetivos y medibles, la forma en la que el Área Requirente y el Área Contratante realizarán la evaluación de las ofertas que se presenten en los procedimientos de contratación de bienes o de servicios que desarrollen la CFE.

4. Tipos de Criterios de Evaluación

El Área Contratante, en conjunto con el Área Requirente, atendiendo a las características del procedimiento de contratación del que se trate y al resultado de la Investigación de Condiciones de Mercado, seleccionará el criterio de evaluación de ofertas a utilizar, de entre los siguientes:

I. Evaluación por Costo-Beneficio;
II. Evaluación por Puntos, y
III. Evaluación por Precio.

En todos los casos el Área Requirente y, cuando corresponda, el Área Contratante deberán verificar que las ofertas cumplan con lo solicitado en el Pliego de Requisitos.

4.I. Evaluación por costo-beneficio

Método utilizado en procesos de evaluación de las ofertas de los procedimientos de contratación que consiste en la valoración en términos monetarios de los costos y los beneficios directa o indirectamente en la adquisición y arrendamiento de bienes y contratación de servicios, los cuales estarán vinculados a un factor de temporalidad, volumen de consumo, capacidades o eficiencias que permitan identificar la oferta con el mayor beneficio neto, mismo que corresponderá al resultado que se obtenga del precio del bien o servicio más los aspectos a evaluar para cada contratación particular.

Este criterio es independiente a la evaluación de requisitos técnicos, legales y administrativos en la forma y términos que se establezcan en el Pliego de Requisitos. Para que las ofertas puedan ser evaluadas bajo este criterio deberán haber cumplido con tales requisitos.

Se utilizará cuando en la contratación de bienes o servicios contengan características de alta especialidad técnica- alta complejidad o de innovación tecnológica.

Para ello, el servidor público facultado del Área Requirente para realizar la evaluación de las ofertas técnicas deberá expresar en valores monetarios, los costos y beneficios asociados directa o indirectamente con la contratación del bien o servicio, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Requisitos, conforme a los elementos y parámetros identificados en la Investigación de Condiciones de Mercado para evaluar los bienes y/o servicios y a los proveedores potenciales.

El Área Requirente establecerá de manera enunciativa más no limitativa alguno o algunos de los siguientes aspectos a evaluar, que serán incluidos en la Investigación de Condiciones de Mercado, debiéndose determinar en el Pliego de Requisitos aquéllos que resulten aplicables al caso concreto, así como su metodología para cuantificar dichos aspectos:

a) Costo de mantenimiento o reparación;

   i. Costos de mantenimiento preventivo;

ii. Frecuencia de mantenimiento;
iii. Costos de reparación;
iv. Disponibilidad de piezas de repuesto;
v. Tiempo de inactividad;
vi. Capacitación del personal;
vii. Tendencia de costos a lo largo del tiempo;
viii. Garantías del fabricante, o
ix. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

b) Costo total desde que se adquieren los bienes hasta que se desechan, considerando, entre otros aspectos, la capacidad de producción, el tiempo de vida útil, o el uso de energía;

i. Costo de adquisición
ii. Costos de implementación
iii. Costos operativos
iv. Tiempo de inactividad
v. Costos de energía
vi. Capacitación del personal
vii. Tendencia de costos a lo largo del tiempo, o
viii. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

c) Calidad y utilidad;

i. Confiabilidad y durabilidad;
ii. Desempeño;
iii. Facilidad de uso;
iv. Flexibilidad y adaptabilidad;
v. Eficiencia energética;
vi. Compatibilidad e integración;
vii. Innovación y tecnología;
viii. Calidad percibida
ix. Seguridad y cumplimiento normativo, o
x. Entre otros que considere convenientes el área requirente

d) Costo de operación;

i. Costo de energía;
ii. Costo de materias primas e insumos;
iii. Costo de mano de obra;
iv. Costo de almacenamiento y logística;
v. Costo de seguros;
vi. Costo de financiamiento;

vii. Costo de depreciación;
viii. Costo de servicios externos;
ix. Costo de capacitación;
x. Costo de licencias o permisos
xi. Costo de publicidad y marketing, o
xii. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

e) Eficiencia o rendimiento del bien o servicio;

i. Producción o prestación eficiente;
ii. Utilización de recursos;
iii. Capacidad de producción o prestación;
iv. Calidad del producto o resultado;
v. Tiempo de entrega o ejecución;
vi. Tecnología e innovación;
vii. Rendimiento a largo plazo, o
viii. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

f) Tipo de tecnología utilizada y el desarrollo de conocimientos especializados de gestión, científicos u operacionales del propio bien;

i. Nivel de innovación tecnológica
ii. Capacidad de adaptación tecnológica
iii. Compatibilidad tecnológica
iv. Costo de implementación tecnológica
v. Costos de mantenimiento y actualización tecnológica
vi. Disponibilidad de recursos humanos especializados
vii. Nivel de capacitación y formación
viii. Cumplimiento de normativas y estándares tecnológicos
ix. Propiedad intelectual y protección de la tecnología
x. Impacto en la competitividad
xi. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

g) Sus características funcionales;

i. Facilidad de uso
ii. Flexibilidad y adaptabilidad
iii. Integración con sistemas existentes
iv. Escalabilidad
v. Seguridad y fiabilidad
vi. Tiempo de respuesta
vii. Entre otros que considere convenientes el área requirente.

h) Otros elementos vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, capacidades o eficiencias.

El Área Requirente presentará al Área Contratante el mecanismo de cálculo para determinar el Costo-Beneficio de las ofertas, lo cual estará basado en los resultados de la Investigación de Condiciones de Mercado, a fin de que se incluya en el Pliego de Requisitos.

El Contrato se adjudicará al Concursante cuya oferta contenga el mayor beneficio neto que resulte de la suma de todos los conceptos evaluados, siempre y cuando el precio ofertado sea igual o menor al Precio Máximo de Contratación previamente determinado en la Investigación de Condiciones de Mercado y en caso de que así se haya previsto en el Pliego de Requisitos, superior al precio anormalmente bajo.

4.II. Evaluación por puntos

Es un método utilizado en procesos de evaluación de las ofertas de los procedimientos de contratación que consiste en la ponderación de aspectos, elementos y/o características técnicas que resulten fundamentales para la contratación de bienes y/o servicios, con la finalidad de conocer la oferta que garantice la mejor combinación calidad y precio.

En este criterio deben considerarse tanto los requisitos legales u obligatorios, como los requisitos sujetos a puntuación.

I) La Evaluación por Puntos implica que para el procedimiento de contratación resulta importante no sólo el precio, sino la valoración de determinados aspectos técnicos específicos, que permitan identificar aquellas ofertas que representen la obtención de beneficios adicionales para la CFE.

II) Las ofertas de los Concursantes deberán cumplir con los requisitos mínimos, así como con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Requisitos, para que se les aplique el criterio de evaluación por puntos.

Comisión Federal de Electricidad®

Las ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos o con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Requisitos, serán rechazadas.

III) Cuando la CFE determine utilizar este criterio de evaluación por puntos para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, deberá establecer en el Pliego de Requisitos, todos aquellos capítulos o subcapítulos que deberán de integrar la tabla de evaluación técnica; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos y la forma en que los concursantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos que integren la tabla de evaluación técnica, para obtener la puntuación correspondiente.

En todos los casos dentro de los aspectos a evaluar a través de este criterio, se deberá considerar la oportunidad en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, asignándole la puntuación que le corresponda, de acuerdo con la importancia que este rubro represente para la contratación de que se trate.

IV) La CFE deberá indicar en el Pliego de Requisitos los puntos que corresponderán a la evaluación técnica y aquellos que corresponderán a la evaluación económica, los cuales deberán sumar en su conjunto 100 puntos, considerando lo siguiente:

Para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para la contratación de servicios, la suma total de los puntos asignados a los aspectos técnicos no deberá ser superior a 70 puntos, mientras que los puntos asignados al aspecto económico no deberán ser inferiores a 30 puntos.

V) Conforme a los elementos y parámetros identificados en la Investigación de Condiciones de Mercado para evaluar los bienes y/o servicios y a los proveedores potenciales el Área Requirente integrará la tabla de evaluación técnica por puntos, determinando la puntuación de los capítulos o subcapítulos. Estos últimos podrán ser ponderados con los valores que considere el Área Requirente sin rebasar el puntaje correspondiente. La tabla definitiva deberá ser firmada por el Área Requirente.

VI) Para determinar el puntaje que dentro de cada capítulo o subcapítulo les corresponderá a las ofertas técnicas evaluadas, se utilizará una regla de tres directa o inversa, según se trate de requisitos mínimos o máximos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Requisitos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el puntaje máximo dentro de cada capítulo o subcapítulo se le asignará a la oferta u ofertas que ofrezca u ofrezcan las mejores condiciones a la CFE.

VII) Para determinar el puntaje que les corresponderá a las ofertas económicas, se utilizará una regla de tres inversa.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior el puntaje máximo se le asignará a la oferta u ofertas que ofrezcan el precio más bajo a la CFE.

El Contrato se adjudicará al Concursante cuya oferta sume la mayor cantidad de puntos, considerando en su conjunto los puntos obtenidos en la evaluación técnica y los puntos obtenidos en la evaluación económica, siempre y cuando el precio ofertado sea igual o menor al Precio Máximo de Contratación previamente determinado en la Investigación de Condiciones de Mercado y, en caso de que así se haya previsto en el Pliego de Requisitos, superior al precio anormalmente bajo.

4.III. Evaluación por Precio

El criterio de evaluación por precio es un método utilizado en procesos de evaluación de las ofertas de los procedimientos de contratación, que implica evaluar a los concursantes con base en dos aspectos principales: el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el pliego de requisitos y el ofrecimiento del menor precio. Bajo esa premisa, se considera que las

ofertas son evaluadas en términos de "cumple " o "no cumple" con relación a los requisitos técnicos y si el precio ofrecido es el más bajo entre todas las ofertas recibidas.

Las ofertas que no cumplan con los requisitos o con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Requisitos, serán rechazadas.

El Contrato se adjudicará al Concursante cuya oferta cumpla con los requisitos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros, establecidos en el Pliego de Requisitos y oferte el precio más bajo, el cual deberá ser igual o menor al Precio Máximo de Contratación, previamente determinado en la Investigación de Condiciones de Mercado y en caso de que así se haya previsto en el Pliego de Requisitos superior al precio anormalmente bajo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Disposición Específica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional de la CFE.

SEGUNDO.- Los procedimientos de contratación al amparo de las Disposiciones Generales que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Disposición Específica, se regirán por las normas vigentes aplicables al momento de su inicio o celebración.

TERCERO.- La interpretación de la presente Disposición Específica, corresponderá a la Subdirección de Contratación y Servicios.

ELABORÓ

MTRO. GERARDO OCTAVIO VELA Y CANEDA
GERENTE DE ABASTECIMIENTOS

REVISÓ

LIC. JAVIER MONCAYO PIÑA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

VALIDÓ

LIC. RODRIGO ESPÍNDOLA PARRA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

AUTORIZÓ

MTRA. YESICA LUNA ESPINO
DIRECTORA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN